ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 02

21 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Encaminhamentos da Audiência 1 da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 21 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral, composto por Helena Vasconcellos Prado, presidente, Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado, coárbitros, expede esta Ordem Processual para formalizar os encaminhamentos comunicados na Audiência 1, realizada em 20/10/2026, e os ajustes correspondentes à Ordem Processual nº 1, de 14/10/2026.

1 Consolidação do Termo de Arbitragem

1.1. A consolidação e a lavratura do Termo de Arbitragem não foram concluídas na Audiência 1, diante da necessidade de tempo adicional para que o instrumento reflita adequadamente o objeto da disputa, os pedidos e os pontos controvertidos, considerando os esclarecimentos e as questões apresentados pelas partes.

1.2. **O Termo de Arbitragem será concluído e encaminhado às partes em 21/10/2026**, até as 23h59min, horário oficial de Brasília, por intermédio da Secretaria-Geral. Fica alterada, exclusivamente quanto ao momento de conclusão e entrega, a previsão dos itens 3.1 e 3.2 e do Anexo I da OP nº 1 relativa à lavratura do Termo na Audiência 1. Permanecem aplicáveis as disposições da OP nº 1 sobre o conteúdo e a assinatura do instrumento.

2 Apresentações utilizadas pelas partes

2.1. A Requerente e a Requerida deverão encaminhar, **até o dia 22/10/2026**, a versão em .pdf das apresentações utilizadas na Audiência 1 ao Tribunal e à parte adversa, com cópia à Secretaria-Geral e à Coordenação, e inserir os respectivos arquivos na pasta compartilhada do Drive destinada à Arbitragem CAA nº 18/2024, observadas as regras de comunicação, identificação dos arquivos e protocolo previstas na OP nº 1.

2.2. As apresentações deverão corresponder ao material efetivamente utilizado na audiência. Seu encaminhamento destina-se ao registro das exposições realizadas e não substitui as peças já protocoladas.

3 Compartilhamento da apresentação do Tribunal

3.1. No mesmo período, a Secretaria-Geral encaminhará às partes, com cópia à Coordenação, a apresentação realizada pelo Tribunal na abertura da Audiência 1, referente ao rito procedimental e ao cronograma, e disponibilizará o mesmo arquivo na pasta compartilhada do Drive destinada ao procedimento.

3.2. A apresentação tem caráter informativo e deverá ser lida em conjunto com a OP nº 1 e esta Ordem Processual. Os ajustes aqui formalizados prevalecem sobre as informações correspondentes dos slides, especialmente quanto à conclusão do Termo de Arbitragem e ao prazo da proposta de trabalho e honorários periciais.

4 Proposta de trabalho e honorários periciais

4.1. Na minuta de decisão sobre as teses e a prova técnica, prevista para 23/10/2026, o Tribunal indicará o prazo para apresentação da proposta de trabalho e honorários pela equipe pericial disponível. Fica substituída, quanto a esse prazo, a previsão do item 5.2 e do Anexo I da OP nº 1 de apresentação da proposta até a Audiência 1.

4.2. A solicitação e a apresentação dessa proposta constituem providências de organização do procedimento e não representam nomeação antecipada dos profissionais, aprovação de honorários ou deferimento da perícia. A decisão sobre a necessidade, o modelo e o escopo da prova técnica permanecem reservada à Audiência 2, após manifestação das partes, conforme a OP nº 1.

5 Correção do cronograma da Audiência 4

5.1. Fica retificada a distribuição dos tempos da Audiência 4, prevista para 10/11/2026, das 19h às 22h20, constante do Anexo I da OP nº 1. Mantêm-se 25 minutos para os assistentes técnicos de cada parte, 60 minutos para a equipe pericial, 10 minutos para os patronos de cada parte e 15 minutos para os encaminhamentos do Tribunal, além do intervalo de 15 minutos e dos 10 minutos destinados à Coordenação.

5.2. A reserva operacional será de 30 minutos, em substituição aos 45 minutos indicados no quadro. A programação totalizará 200 minutos, compreendendo os atos da audiência, o intervalo, a participação da Coordenação e a reserva operacional, dentro da janela das 19h às 22h20.

5.3. As referências de tempo e a grade operacional do Anexo II deverão observar essa distribuição. A correção não altera a data da audiência, os tempos de manifestação acima indicados ou a dinâmica de inquirição prevista no corpo da OP nº 1.

6 Manutenção do cronograma e comunicação

6.1. Permanecem mantidos os demais prazos e atos do cronograma da OP nº 1, inclusive a circulação da minuta em 23/10/2026 e a Audiência 2 em 27/10/2026, salvo alteração expressamente comunicada pelo Tribunal. O adiamento da conclusão do Termo de Arbitragem não implica prorrogação automática dos demais marcos do procedimento.

6.2. Esta Ordem Processual integra e complementa a OP nº 1, prevalecendo nos pontos expressamente alterados. A Secretaria-Geral a comunicará às partes, com cópia à Coordenação, e à equipe pericial disponível, para ciência dos encaminhamentos que lhe dizem respeito, e providenciará sua juntada à pasta do procedimento. Cumpra-se.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA